

1500330-71.2017.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Está em cumprimento de pena por tráfico. Não conhecia os policiais que o prenderam, mas já foi abordado por eles no bairro.

Pois bem, estas foram as provas angariadas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, antes de analisar a conduta imputada ao acusado, torna-se oportuno rememorar que a prova baseada nos testemunhos dos policiais merece grande valor, ainda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500330-71.2017.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500330-71.2017.8.26.0536 - Ordem nº 2017/000354

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2001123/2017 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 64727 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 1447/2017/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 1447/2017/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 1447/2017/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 1447/2017/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 1447/2017/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 2001123 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 1447/17/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN MOTA TIMOTE

Vistos.

Ivan Mota Timote está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 05 de fevereiro de 2017, por volta das 11h35min, na Rua Joaquim Bueno nº 300, bairro Quietude, nesta cidade e comarca de Praia Grande, em concurso de agentes e com unidade de desígnios com mais dois indivíduos não identificados, recebeu, em proveito próprio e alheio, em circunstâncias não esclarecidas, após às 16h20min, do dia 02 de fevereiro de 2017, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo Audi/A3 1.6, de placas DDL 6199 - Santos/SP, ano/modelo 2001, Chassi 93UMA48L014006929, cor azul, de propriedade da vítima Mário Prado Prado.

A denúncia foi recebida em 17 de agosto de 2017 (fls. 85/89).

Não localizado o denunciado, foi citado por edital (fls. 142 e 145) e, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em 27 de junho de 2018 o feito e o prazo prescricional foram suspensos (fls. 162).

Posteriormente, localizado o réu, foi citado pessoalmente (fls. 182/183), apresentando resposta à acusação às fls. 187/189, contudo, em 07 de março de 2019 foi ratificado o recebimento da denúncia, bem como revogada a suspensão do feito (fls. 190).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, interrogado o réu (fls. 243). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 247/254 e requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, em suas alegações finais acostadas às fls. 260/267, pugnou pela improcedência da demanda e consequente absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do ilícito descrito na denúncia está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 02) boletins de ocorrência (fls. 18/19 e 55/58), laudo pericial do veículo automotor (fls. 68/71), bem como pela prova oral coligida. A autoria é certa e aponta para o réu.

A testemunha Donizete de Oliveira, policial militar, disse que no dia dos fatos o COPOM indicou local em que agentes estariam depenando um veículo, razão pela qual se dirigiram ao endereço e visualizaram três agentes, sendo que dois se evadiram. O réu, disfarçadamente, saiu caminhando, mas foi abordado, sendo que seu colega não conseguiu alcançar os outros dois agentes. Já conhecia o réu de outras abordagens, mas nunca o pegou com nada de ilícito. Quando avistou o agente ele estava ao lado do veículo e que foi tudo rápido e que assim que chegaram ele levantou e saiu caminhando.

A testemunha Ronaldo Lima Lopes, policial militar, disse que o COPOM irradiou a presença de três agentes depenando um veículo, sendo que de pronto viram os agentes no local, sendo que dois conseguiram fugir. Os três agentes estavam tirando as rodas dos bens. Não se recorda o que alegado pelo réu. Não conhecia o réu antes dos fatos. Consignou que o agente estava agachando mexendo na roda do veículo e que assim que eles chegaram ele se levantou e passou a andar na via pública, sendo abordado.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que estava na rua, mas na esquina, cerca de cinquenta metros de distância do veículo e dos rapazes, onde estava fumando um cigarro de maconha, razão pela qual saiu andando. Acredita que foi detido porque os agentes conseguiram fugir. Os rapazes que mexiam no carro ele conhece de vista, inclusive disse que deu sua versão dos fatos, mas não acreditaram nele. Já foi preso e processado antes por furto e roubo. Está em cumprimento de pena por tráfico. Não conhecia os policiais que o prenderam, mas já foi abordado por eles no bairro.

Pois bem, estas foram as provas angariadas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, antes de analisar a conduta imputada ao acusado, torna-se oportuno rememorar que a prova baseada nos testemunhos dos policiais merece grande valor, ainda mais em não havendo qualquer vínculo entre o acusado e os agentes públicos, demonstrando, com isso, a ausência de intenção de incriminar falsamente um inocente. Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais:

“Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP; Apelação Criminal n.º 174.720-3; Piracicaba; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel.

Sinésio de Souza; j. 07.08.95).

Acrescente-se que não colhe argumentação segundo a qual a palavra do policial é indigna de confiabilidade. Afinal, não faz sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo. Aliás, na hipótese, nenhuma prévia animosidade que pudesse levar a uma falsa imputação foi alegada. Nesse sentido:

“PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito.” (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO).

Assim, esclarecido tal ponto, passemos a análise mais detida dos fatos.

Sabe-se que no tocante ao crime de receptação, a prova deve ser pautada em fatores objetivos demonstrados no momento da aquisição/tradição da res, tais como a verificação das circunstâncias que envolvem o bem e a conduta dos agentes, vez que “a receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e depois do delito.” (TJSP; AC nº 170.250; Rel. Cerqueira Leite; RT 717/385).

Ocorre, contudo, que o réu não se desincumbiu de provar a origem lícita ou justificativa cabal e verossímil para estar na posse do bem e praticando a retirada de suas peças, o que presenciado pelos policiais militares e confirmado em ambas as fases da persecução penal, cujo valor da prova já consignado acima, sendo que sua versão exculpatória mostrou-se fantasiosa, haja vista ausência de qualquer motivo para que os milicianos lhe incriminassem.

Ademais, “em tema de receptação, a só posse injustificada da res faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova” (RT 728/543).

Do exposto, superados os questionamentos mais apurados da defesa e diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a prática do delito pelo qual está sendo processado. Sendo assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, considerando que o objeto receptado se tratava de um veículo automotor, bem de elevado valor pecuniário e cuja ilícita posse pelo réu trouxe elevado prejuízo à vítima, sem falar, ainda, da gravidade do crime antecedente, bem como atento ao fato de que é o acusado portador de maus antecedentes criminais (processos nº 0005076-26.2011.8.26.0032, 0009109-64.2008.8.26.0032, 0009846-33.2009.8.26.0032 e 0016321-18.2015.8.26.0477), arbitro penas de 03 (três) anos de reclusão, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Com efeito, a circunstância de se tratar de um meio de transporte de valor significativo, há de ser levada em consideração, e não pode receber o mesmo tratamento, por exemplo, de quem recepta uma máquina fotográfica ou uma camisa.

Em segunda fase de aplicação da pena inexistem outras causas modificadoras, motivo pelo qual mantenho as penas supra.

Em terceira fase de aplicação da pena inexistem outras causas modificadoras, motivo pelo qual torno definitiva a pena sobredita.

É cabível o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, pois não obstante o quantum de pena a ser cumprida, verifica-se que se trata de acusado com anterior passagem por sistema de execução de penas, diz o presente, sem a devida ressocialização, revelando os múltiplos antecedentes personalidade atraída pelo

crime, o que ocorre de longa data, motivos que ao mesmo tempo que reclamam regime mais gravoso, também desaconselham a substituição da pena privativa de liberdade ou o sursis processual, benefícios que de pronto indefiro..

Pelo exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Ivan Mota Timote como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, estes pelo mínimo e unitário legal.

Considerando-se que solto está, poderá apelar nesta condição.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Após o trânsito em julgado: (b.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (b.2) expeça-se mandado de prisão e, cumprido este, a guia de recolhimento definitiva e (b.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 13 de maio de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA